

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3671/2534

นาย ประภาส นิสภากร
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระพงศ์ ที่ดิน
ปราจีนบุรี กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 342

ป.วิ.พ. มาตรา 310 (3), มาตรา 311 วรรคแรก, มาตรา 312 วรรคแรก

การที่ผู้คัดค้านนำเงินฝากในบัญชีที่พิพาทของจำเลยไปหักชำระหนี้โดยมิได้
แสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ต่อทายาทของจำเลย เป็นการหักกลบลบหนี้ที่มิได้แสดง
เจตนากับอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 342 จึงไม่ชอบ เงินฝากใน
บัญชีที่พิพาทยังเป็น ของจำเลยลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งโจทก์มีสิทธิขออายัดได้.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 136,866
บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ต่อมาศาลชั้นต้นได้ออก
หมายอายัดเงินฝากของจำเลยที่ 2 ถึงผู้คัดค้าน สาขาปราจีนบุรี ห้ามมิให้จ่ายเงิน
จำนวน 191,093 บาทให้แก่จำเลยที่ 2

ผู้คัดค้านโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ผู้คัดค้านว่า จำเลยที่ 2 เป็นหนี้ตามสัญญา
กู้เบิกเงินเกินบัญชี ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2526 วงเงิน 900,000 บาท โดยใช้บัญชี

กระแสรายวันเลขที่ 2202 เป็นบัญชีเดินสะพัด มีบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ป.7928
จํานําเป็นประกันและเป็นหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม
2526 วงเงิน 300,000 บาท โดยใช้บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2067 เป็นบัญชีเดิน
สะพัดสัญญาดังกล่าวครบกำหนดแล้ว แต่จํานายที่ 2 ผิดนัดชำระหนี้ ผู้คัดค้านได้หัก
เงินจากบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ ป.7928 ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี
ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2526 แล้ว แต่ไม่พอชำระหนี้ผู้คัดค้านจึงนำเงินฝากประจำ
บัญชีเลขที่ ป.7843 ของจํานายที่ 2ชำระหนี้ 343,982.32 บาท โดยผู้คัดค้านได้หัก
ชำระหนี้ก่อนที่จะได้รับหมายอายัดของศาล

โจทก์คัดค้านข้อโต้แย้งว่า เงินที่โจทก์ขออายัดยังไม่มีการหักชำระหนี้ให้แก่ผู้
คัดค้าน เพราะก่อนศาลจะออกหมายอายัดเงินดังกล่าวยังเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก
ประจำเลขที่ ป.7843 ของจํานายที่ 2 อีกทั้งการที่ผู้คัดค้านนำเงินฝากประจำจากบัญชี
ดังกล่าวไปหักชำระหนี้ภายหลังจากจํานายที่ 2 ตาย ไม่อาจกระทำได้โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้จัดการมรดกของจํานายที่ 2 ขอให้มียําสั่งให้ผู้คัดค้านส่งเงินตาม
หมายอายัดมาไว้ในคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ข้อโต้แย้งของผู้คัดค้านรับฟังไม่ได้ และมีคำ
สั่งให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามหมายอายัด

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ว่าผู้คัดค้านได้รับ
หมายอายัดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2531 เวลา 16.10 นาฬิกาและได้ความตามทาง

นำสืบของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้นำเงินจากบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ ป.7843 ของ
จำเลยที่ 2 หักกลบหลบหนี้กับหนี้ของจำเลยที่ 2 ที่มีอยู่กับผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2531 ก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้รับหมายอายัด คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าการหักกลบ
หลบหนี้ของผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการชอบหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ผู้
คัดค้านมิได้แสดงเจตนาต่อทายาทของจำเลยที่ 2 ในการที่จะขอหักกลบหลบหนี้จาก
บัญชีเงินฝากที่พิพาทของจำเลยที่ 2 ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านนำเงินในบัญชีที่พิพาทไป
หักเพื่อชำระหนี้ในวันที่ 4 มกราคม 2531 นั้นจึงเป็นการหักกลบหลบหนี้ที่มีได้แสดง
เจตนา กับอีกฝ่ายหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
342 เป็นการหักกลบหลบหนี้ที่มีชอบ ต้องถือว่าเงินฝากในบัญชีที่พิพาทนั้นยังเป็นของ
จำเลยที่ 2 ลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่โจทก์มีสิทธิขออายัดได้

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ